编号：_____

劳 动 合 同 书

版本号：202506

甲方（单位）：鄂尔多斯市金杭新能源科技有限公司

法定代表人：杭盖

乙方（员工）：金 金金

签订日期 2026 年 1 月 1 日

甲　　方：鄂尔多斯市金杭新能源科技有限公司

法定代表人或委托代理人：杭盖

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区民族街道永兴北路东联文青园42号附36号

乙方：姓名：乡鑫　性别：男　民族：蒙古　户口类型（非农业、农业）：农业

居民身份证（护照）号码：152323200205236810

户籍住址：内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘南镇苏木卓日格吐村村委会　邮政编码：028400

现住地址：　　邮政编码：

电子邮箱：3185575632@qq.com　联系电话：13224760654

紧急联系人：皇国庆　紧急联系人电话：15861545315

根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本合同，双方共同遵守。

一、劳动合同类型及期限

第一条 双方同意按以下第 1 种方式确定本合同期限：

（一） 固定期限：从 2026 年 1 月 1 日 起至 2028 年 12 月 31 日止。

（二） 无固定期限：从 / 年 / 月 / 日起至法定终止条件出现时止。

（三） 以完成一定工作任务为期限：从 / 起至 / 工作任务完成时止。

第二条 双方同意按以下第 2 种方式确定试用期（试用期包括在合同期限内）：

（一） 无试用期。

（二） 试用期从 2026 年 月 日起至 年 月 日止。

第三条 录用条件

若乙方试用期间被证明不符合录用条件的（录用条件可以包括但不限：岗位说明书、试用期录用条件确认表、业绩目标协议、列示在员工手册中的要求或公司规定的其它要求），甲方可以于试用期结束前随时解除本合同。且乙方应将其于试用期间所知悉或持有之甲方机密信息，包括但不限于含有机密信息之笔记、数据、参考文件、图表等各种文件媒体，立即交还甲方或其指定之人；乙方亦不得将前述机密信息自行使用或泄露、告知、交付、移转予他人或对外发表。

第四条 生效约定

（一）乙方应于 2026 年 1 月 1 日前到岗。

（二）本合同自甲方盖章及乙方签字之日起生效。

（三）若双方使用符合电子签名法等法律法规规定的可视为书面形式的数据电文和可靠的电子签名订立劳动合同，则电子劳动合同一经订立即具有法律效力，甲乙双方应当按照电子劳动合同的约定，全面履行各自的义务。生效日期与甲方用工日期不一致的，劳动关系自甲方用工之日起建立。

二、工作内容、工作地点及工作要求

第五条 乙方同意按甲方生产（工作）需要，在售后岗位（工种）工作。根据甲方的工作需要，经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位（工种）。

第六条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作内容，达到规定的质量标准。

第七条 乙方工作地点为郑州乡村，甲方可以根据工作需要在 全国 范围内调整乙方的工作地点，该工作地点的调整不构成对本合同的变更。乙方选择不接受调整时，则视为乙方单方面解除本合同，甲方不承担任何经济补偿金，本合同自乙方决定之日起解除。

第八条 乙方所从事岗位的具体工作内容及要求包括但不限于职位说明书及相关工作职责说明，乙方工作应达到甲方相关绩效考核规定的绩效标准，根据公司业务发展情况，甲方可以依法合理调整前述绩效标准。

第九条 甲方根据公司经营和工作需要，以及乙方的工作能力和表现、绩效考核结果、身体状况等证明乙方不能胜任该岗位工作时，甲方有权调整乙方工作岗位、职务、工作时间、薪金等，乙方愿意服从甲方的安排。乙方选择不接受调整时，则视为乙方单方面解除本合同，甲方不承担任何经济补偿金，本合同自乙方决定之日起解除。

三、工作时间和休息休假

第十条 工作时间按以下第 一 项确定：

（一） 实行标准工时工作制。

（二） 实行综合计算工时工作制。

（三） 实行不定时工作制，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第十一条 甲方因工作需要，经与乙方协商后可按照国家相关的法律法规和公司内部相关规定延长工作时间。

第十二条 甲方按规定给予乙方享受法定休假日等相关法律法规所规定的带薪假期。

四、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十三条 甲方依法为乙方提供岗位需要的劳动条件，建立健全工作规范、工作流程和劳动安全、卫生制度，提高职业病防治水平；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全、卫生制度，严禁违章作业，减少职业危害，乙方因违反甲方的劳动安全与卫生制度而造成危害，后果责任由乙方自行承担。

第十四条 甲方对乙方进行职业技术、安全卫生、企业文化、工作纪律等必要的教育与培训，乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。乙方接受甲方提供的专业技能培训，甲方有权要求乙方与其另行签订培训协议。

五、劳动报酬

第十五条 薪酬按以下第_____项确定：

（一） 乙方的薪酬为年薪制，每月基本工资2200元，岗位工资2800元，绩效奖金_____元，餐补贴1500元。试用期间，每月基本工资_____元，岗位工资_____元，绩效奖金_____元，_____补贴_____元。

（二） 乙方的薪酬为非年薪制，每月基本工资____/____元，月基本工资及业绩工资根据甲方确定的薪酬制度和绩效考核制度进行调整，但不能低于当地政府所限定的最低工资标准。

第十六条 乙方工资的增减，提成、绩效工资、绩效奖金、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。在转岗培训或待岗培训期间执行不低于国家和合同签订地规定的最低工资。

第十七条 工资发放日为次月15日（如遇节假日顺延或提前），甲方（或甲方指定的单位）应以货币形式按月支付乙方工资，不得无故拖欠。乙方对劳动报酬有异议时，应在领到当月现金工资或转入其银行账户起10日内向人力资源部以书面形式提出，逾期未提出异议的，视为乙方确认甲方已经及时足额支付劳动报酬。甲方对乙方在该期限内提出的劳动报酬异议，应及时进行核查，若确实有误，甲方应及时补发乙方的劳动报酬。

六、社会保险和福利待遇

第十八条 合同期内，甲方应按国家和地方的有关规定，依法为乙方办理参加社会保险的手续，并按规定从乙方的工资中代扣代缴应由乙方个人负担的各项社会保险费用。乙方应在甲方或相关政府部门规定的时间内向甲方出具办理社会保险和其他福利所需的相关必要资料，如因乙方原因造成未及时缴纳社会保险和其他福利的，由此引起的包括但不限于不能补缴的责任、补缴费用和滞纳金、工伤和生育保险待遇不能享受、医疗费用不能报销等全部责任，全部由乙方自行担负。

第十九条 合同期内乙方患病、非因工负伤的医疗待遇按照国家法律法规及公司薪酬制度的有关规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第二十条 甲方根据经营需要，依法制定和修改各项规章制度，并根据法律规定向乙方公布，乙方有义务遵守甲方的制度。乙方不履行、不完全履行、不适当履行岗位职责、不能达到岗位绩效要求或乙方有违反甲方规章制度的行为，甲方有权对乙方进行检查、督促、考核和奖惩处理，直至解除本合同。

第二十一条 乙方有义务为甲方保守一切商业秘密和技术秘密，保护知识产权，不得从事其他任何与甲方利益冲突的第二职业或活动、兼职。

第二十二条 乙方应自觉遵守劳动法律法规及甲方的各项管理制度，爱护甲方财产，遵守职业道德，积极参加甲方组织的培训，提高自身素质。如果乙方拒绝完成公司合理指派的工作，不服从上级主管的指示，此类行为连续超过六次的视为重大违纪，公司有权解除劳动合同，且不支付任何经济补偿金与违约金，并追究相关损失。

八、合同的变更

第二十三条 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本合同的履行。

第二十四条 甲方发生合并或者分立等情况，本合同继续有效，由承继甲方权利和义务的单位继续履行。

第二十五条 甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理书面变更手续。

九、合同的解除和终止

第二十六条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

第二十七条 有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

（一） 乙方在试用期内被证明不符合录用条件的；

（二） 乙方向甲方提供虚假个人资料（包括但不限于学历学位证件、身份证件、资格证书、离职证明、体检证明、婚姻生育、工作经历（如工作时间、职位、就职公司、工作内容与业绩、违纪情况等与用工有关的信息和资料））；

（三） 签订本合同时，乙方向甲方隐瞒其重大病史的；

（四） 乙方严重违反甲方规章制度的；

（五） 乙方严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的（甲方因员工严重失职或营私舞弊造成经济损失达人民币 5000 元（含）以上的，或甲方声誉被损害，或甲方知识产权被侵犯，或甲方商业秘密、保密信息被侵犯，均构成“重大损害”），则公司可以解除本合同。例如，员工出于欺诈、非法或个人目的，利用职务之便谋利；员工在工作期间接受不当利益；员工窃取属于公司的商业机会；员工在工作期间对属于其工作范围内的问题未能给与及时反馈，或未能将问题报告给他/她的上级主管；

（六） 乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；

（七） 乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；

（八） 在一个公历年度内，乙方未经允许连续三天或累计五天以上（含五天）不到岗上班，视为旷工的；

（九） 未经公司授权或书面同意，向第三人透露薪资福利、业务信息等商业机密的；

（十） 乙方被依法追究刑事责任的；

（十一） 乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的；

（十二） 乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；乙方不能胜任工作，拒绝培训或调整工作岗位的；“无法胜任”指以下的任意一种情况：

（十三） 员工不能履行双方签订合同或其它协议中列示的员工职责，或不能按照管理层的指示严格履行相关公司政策中的员工职责；

（十四） 员工在履行其职责时不能达到同类工作岗位通常所期望的绩效水平或从事同类工作通常所应当达到的绩效水平。

（十五） 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经双方协商未能就变更本合同达成协议的；

（十六） 相关法律法规规定的其他情况的；

第二十八条 有下列情形之一，甲方在履行规定程序后，可以裁减人员：

（一） 甲方依照企业破产法规定进行重整的；

（二） 甲方生产经营发生严重困难的；

（三） 甲方转产、重大技术革新或者经营方式调整的，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；

（四） 其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。

第二十九条 乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方；在试用期内的，提前三日通知甲方。且必须办理完毕相关离职手续，否则，应赔偿甲方的相关经济损失。

第三十条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

（一） 甲方未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

（二） 甲方未足额支付劳动报酬的；

（三） 甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同；

（四） 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动，或者违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的；

（五） 法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。

第三十一条 本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。

十、调解与仲裁

第三十二条 双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方所在地的劳动争议调解机构申请调解；调解无效的，可在法定仲裁时效内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁；也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可在法定期限内向人民法院提起诉讼。

十一、信息安全规定

第三十三条 乙方须理解信息安全的重要意义，并遵守甲方制定的信息安全规章制度，保护甲方的敏感信息，不得泄漏甲方的保密信息，不得以任何形式危害甲方的信息安全。如有违反，乙方愿意承担相关责任。对双方签署的《保密合同》或《保密和竞业限制协议》及甲方不时依法制定、更新并公布的信息安全规章制度等相关文件，乙方须及时阅读、理解并遵照执行。

十二、知识产权

第三十四条 双方确认，乙方在甲方任职期间，因履行职务、其他工作任务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等资源产生的以及离职、退休、工作调动后 1 年内做出的与乙方在甲方承担的本职工作或者甲方分配的任务有关的发明创造、产品、计算机软件、作品、技术秘密和其他商业秘密（以下简称“职务知识产权”），其知识成果和知识产权均属于甲方所有。甲方可以充分自由地利用这些职务知识产权，进行生产、经营或者向第三方转让等一切使用和处置。乙方应当依甲方的

要求，提供一切必要的信息和采取一切必要的行动，包括申报、注册、登记等，协助甲方取得和行使职务知识产权。甲方所享有的上述权益不受乙方离职、退休、工作调动的影响。如发生乙方丧失行为能力或甲方无法联系到乙方或其他原因导致乙方不能履行本协议项下的协助义务，以致甲方不能取得乙方签字或其他资料、信息等进行相关知识产权的申请、登记、获得、维持或保护时，乙方不可撤销地指定甲方及其正式授权的员工或代理人作为乙方的全权代理人，代表乙方签署并提交该等申请或从事所有其他法律允许的行为以促成专利证书的核发或著作权的成果登记等情形，以确保其法律效果等同于乙方亲自履行。

第三十五条 作为发明人、制作人或设计人，乙方可享有上述职务知识产权的署名权，但依据法律规定应由甲方署名的除外。乙方还可按甲方有关规定获得相应的物质奖励和精神奖励。

第三十六条 除上述规定外，乙方在甲方任职期间所完成的、与甲方业务相关的其他发明创造、产品、计算机软件、作品、技术秘密和其他商业秘密，乙方主张由其本人享有知识产权的，应当及时向甲方申明。经甲方核实，认为确属于非职务成果的，由乙方享有知识产权。乙方未向甲方申明的，视为乙方默认该等知识成果为职务知识产权，甲方可以使用该等知识成果进行生产、经营或者向第三方转让，也可以申请权利注册、登记、授权等，乙方应当予以配合。即使日后该等知识成果被认定为非职务知识产权，乙方不得要求甲方承担任何侵权责任。乙方提出申明后，甲方对知识产权的权属有异议的，可以通过协商解决；协商不成的，通过法律途径解决。

第三十七条 乙方保证在甲方任职期间以及职务知识产权的创作过程，不会擅自使用第三方知识产权，包括但不限于下载、安装、或使用未经授权或超越授权范围的软件、字体、图片、音乐、系统工具、数据库、专有技术等，不会侵犯任何第三方知识产权或其他权利。若任何第三方就前述知识产权向甲方提出任何侵权指控，则乙方应当赔偿甲方，并使甲方免于遭受任何的赔偿、费用、风险和责任。如乙方违反前述约定给甲方造成严重影响的，甲方有权解除本合同。

第三十八条 因本条约定的知识产权条款引发的相关争议不适用第九条约定的劳动争议解决方式。因知识产权条款所生之争议，双方应通过谈判友好解决，如不能达成协议，双方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第三十九条 本条约定的知识产权条款不因基础法律关系的变更、解除、终止等发生改变，乙方应按照本条款履行相应的义务。

十三、双方协商约定的其他内容

第四十条 乙方实际工作单位（地点）和劳动关系所在单位（地点）不一致时（视为后者借调到前者进行工作），乙方同时适用实际工作单位（地点）和劳动关系所在单位（地点）的规章制度和决定，两者有冲突的，优先适用前者。

第四十一条 乙方在合同期内，属其岗位职务行为或主要利用甲方的物质技术条件所产生的专利、版权和其他知识产权归甲方所有，乙方无权进行商业性开发。

第四十二条 双方签订本合同后，乙方不得在合同期内再受聘其他任何单位从事与甲方相同或类似或有竞争冲突的业务。

第四十三条 乙方对在合同期间得到的有关甲方及其关联公司的情报、信息等商业秘密进行保密，不得将其泄露给任何第三者（包括没有被告知该项信息的的甲方其他雇员）。乙方违反保密义务则被视为严重违反本合同，并认为有足够的理由被辞退并支付经济赔偿。此种保密义务在本合同终止或期满后的任何时间对乙方仍有约束力。《保密协议》双方另行签订。

第四十四条 凡由甲方出资对乙方进行的专项培训，两年内乙方不得主动提出离职。双方另行签订《培训协议》，培训协议作为本合同附件存在，培训服务期限大于劳动合同期限，甲方有权变更劳动合同至培训服务期限止。因乙方原因而提前解除劳动合同，乙方应按一定比例赔偿甲方的培训费用（包括培训费、差旅费）。具体比例为：培训结束后前一年为100%，后续每月递减8%，直至两年后为零。

第四十五条 乙方在职期间及离职后二年内不会自行投资经营或帮助他人经营与公司业务相同或相似的其他任何经济体，不在同地区、相同或相近品牌等与公司有竞争关系的任何经济实体、组织担任员工、顾问、代理人等任何职务。

第四十六条 乙方提出解除本合同，甲方予以办理相关手续。乙方需按照甲方规定，办理完毕岗位工作交接手续以及其他离职手续后方可离开公司（乙方给甲方造成经济损失、乙方违反甲方规章制度尚未处理完毕、因其他问题正在被审查期间以及工作项目未完成的情况除外）。如甲方依法应当支付乙方工资、补偿金等各项费用的，甲方应在乙方按照甲方要求办理完毕全部工作交接手续和离职手续后以现金形式或其他约定方式支付。乙方逾期不办离职，不辞而别，或下落不明，致使甲方无法或迟延办理与乙方离职相关的手续和支付费用，乙方在此不可撤销地承认其负有过错，并承担相应的责任。

第四十七条 乙方因擅自离岗未完成工作交接而给甲方造成直接经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。按照国家有关规定，以不低于国家和合同签订地地方政府规定的最低工资标准支付当月工资，甲方不承担任何补偿金。

第四十八条 乙方未经允许连续三天或累计一年内五天以上（含五天）不到岗上班，视为旷工，为重大违纪，乙方同意自不到岗日期起与甲方解除劳动合同，乙方同意免除甲方可能需要承担的书面辞退通知义务，按照国家有关规定，参照本市最低工资水平支付当月工资，甲方不承担任何补偿金。

第四十九条 乙方对掌握的甲方经济、技术、管理商业秘密，在解除或终止劳动合同前，必须归还甲方所有的设备、文件、资料、报表等涉及商业秘密的一切文件及物品，并且在办理完业务移交手续后，方可办理解除或终止劳动合同的手续。

第五十条 本合同中约定的须由乙方承担的违约金、赔偿金或经济损失，乙方同意在其工资中予以扣除，不足部分由乙方另行支付。

第五十一条 乙方未按照本合同第三条规定的到岗日到岗，本合同自到岗日满后自动失效，甲方认可的除外。由此给甲方造成的损失，乙方全额承担。同时，乙方应当按照甲方要求，在约定时间内提供可验证的居民身份证或其他有效身份证、学历证书、职业资格证书的原件及复印件，以及最后服务单位的离职证明、婚姻生育证明、甲方指定医院的体检证明等相关资料，并将有关与本劳动合同直接相关的基本情况，按甲方要求由本人如实填明并作为劳动合同的附件。否则甲方可视作不符合录用条件予以解除本合同。

第五十二条 乙方的特别承诺：

（一）乙方于本合同签约时，与其他任何单位均不存在劳动关系，同时也未受到任何竞业禁止协议或规定的约束。同时应告知其在签约前是否对第三人负有不得使用或泄漏其智能财产权之保密义务或其它义务，如乙方对第三人负有于一定期间或一定工作领域内不得为特定行为之义务者，亦应事先告知甲方。乙方保证本合同之签订未违反前述任何义务。乙方同意使甲方免遭任何乙方因违反本款任何义务所造成的一切责任、主张和诉讼，并同意承担一切由此引起的赔偿和费用（包括诉讼费、律师费和其他一切合理的调查和辩护的费用）；甲方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向乙方追偿。

（二）乙方保证不于其工作上或甲方处所使用任何违法或侵害他人权利之工具或信息，乙方并承诺绝不擅自复制非法软件、文件数据及他人之营业秘密等。乙方同意若乙方违反本款义务，由此引起的一切责任由乙方自行承担；若导致甲方遭受第三方的侵仅指控，乙方应当承担甲方为应诉而支付的一切赔偿和费用（包括诉讼费、律师费和其他一切合理的调查和辩护的费用）；甲方因此而承担侵权赔偿责任的，有权向乙方追偿。

（三）本合同首页载明的甲方住所和乙方现有效住址为双方一切函件往来的唯一有效联系及送达地址；若有变更，应在变更发生七日内书面通知对方；否则，因地址变所引起的无法送达的责任，应由责任方承担，如给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

（四）乙方入职登记表所填报的学历、住址、联系方式、邮箱等个人信息发生变更时，应及时通知甲方；乙方如未及时通知甲方，则甲方仍以原记载信息为准。

（五）在签订本合同之前，乙方已经详细了解并接受甲方关于员工管理的各项规章制度，已阅读并同意此劳动合同书相关附件所约定的内容；

（六）本合同双方经协商后签订，员工在收到劳动合同文本七个工作日内不能协商一致仍未签订的，双方即日终止劳动关系。

（七）在以下任意情形下，乙方应当赔偿给甲方造成的损失：

因乙方过错致使劳动合同被确认无效，给甲方造成损害的；

因乙方过错致使甲方单方解除劳动合同，给甲方造成损害的；

因乙方隐瞒与其他用人单位尚未解除或终止劳动关系的实情，致使甲方对该用人单位承担责任的，甲方可就其损失向乙方追偿；

乙方离职时，应当归还而没有归还的备用金、借款及非易耗办公用品，未予归还的应等价赔偿；

乙方违反专用信息保护或竞业禁止的约定给甲方造成的损失；

根据法律、行政或地方法规，甲方规章制度及双方约定，乙方应赔偿的其他损失。

第五十三条 甲方已将有关乙方工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及乙方要求了解的其他情况，向乙方口头告知。乙方在本合同书上签字或盖章，视同已接受甲方告知的上述情况。

十四、其他事项

第五十四条 本合同在履行中发生争议，任何一方均可向企业劳动争议调解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第五十五条 本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行。

第五十六条 本合同条款如与今后国家颁布的法律法规相抵触时，以国家新的法律法规为准。

第五十七条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第五十八条 本合同除签名盖章外，其余均为打印文档，涂改无效。

甲方(盖章)：

乙方(签名)：

合同订立日期：2026 年 | 月 | 日

合同订立日期：2026 年 / 月 / 日

本合同书壹份已交乙方

乙方(签名)：

签收时间： 年 月 日